

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1843/2531

นางยุพิน ฐาปนพันธ์นิติกุล

โจทก์

พันเอกเรือง เชื้อจินดา

จำเลย

นางยุพิน ฐาปนพันธ์นิติกุล โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หน้า 7 บรรทัดที่ 4 นับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนพิมพ์ตัวเลขผิด เพราะเมื่อเอาจำนวนเงิน 1,061,025 บาท ลบออกจากจำนวนเงิน 1,155,000 บาท แล้ว จะได้จำนวนเงิน 93,975 บาท แต่ตัวเลขในคำพิพากษาดังกล่าวพิมพ์ผิดเป็น 73,975 บาท จึงเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยขอที่ศาลฎีกาจะแก้ไขได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 โปรดแก้ไขคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ผิดหลงเล็กน้อยนี้ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนราคาที่ดินที่ขาดให้แก่โจทก์เป็นเงิน 93,975 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา(อันดับ 117,116)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122)

คำสั่ง

หมายเหตุ